

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [5] 기타소득 원천징수 누락

관 련 부 서 ○○ <팀

조 치 부 서 ○○ <팀

내 용

1. 업무 개요

○○ <팀은 임직원의 급여 지급 및 세무 관리 업무를 수행하면서 외부 전문가 등에게 지식·기술 활용의 대가로 인적용역 소득(기타소득)을 지급할 때 해당 소득세를 원천징수하여 납부하는 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「소득세법」에 따르면 국내에서 거주자에게 기타소득 금액을 지급하는 자는 그 거주자에 대한 소득세를 원천징수 하여야 하고, 같은 법에서는 고용관계 없이 전문적 지식 또는 특별한 기능을 활용하여 용역을 제공하고 받는 대가는 기타소득에 해당한다고 규정하고 있다.

또한 ○●은 홈페이지를 통하여 기타소득에 대하여 #원 초과 시 지급액의 #%를 원천징수하도록 홈페이지에서 안내하고 있다.

따라서 ○○는 강연료, 심사료 등 기타소득에 대하여 「소득세법」과 ○● 안내에 따라 #원 이상의 금액은 #%를 원천징수한 후 나머지 금액에 대하여 지급하도록 업무를 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 <팀에서 감사대상 기간 중 외부 심사위원 등에게 지급한 채용면접심사료 및 자문료의 세무 처리 적정성을 점검한 결과, 지급액이 건당 #원을 초과하여 원천징수 대상에 해당하는 총 #건 중 #건에 대하여 소득세 및 지방소득세를 원천징수하지 않은 사실이 확인되었다.

원천징수 의무자인 ○○가 해당 소득세를 징수하여 납부하지 않을 경우, 원천징수납부 지연 가산세 등을 추가로 부담하게 되는 불이익을 받을 수 있다.

관련부서 의견 <팀은 감사결과를 수용하면서 원천징수가 누락된 심사료에 대해서는 원천징수 조치를 하고, 향후 심사료 등 기타소득 지급 시 「소득세법」에 따라 원천징수 후 지급하도록 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○○사장은 기타소득 원천징수가 누락된 심사료 #건에 대해서는 가산세가 발생하지 않도록 조치하고, 향후 기타소득 지급 시 「소득세법」에 따라 원천징수 후 지급되도록 관리하는 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보)